TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
DESPACHO 01
Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA

Santa Marta D.T.C.H., nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número:	47-001-2333-000-2016-00270-00
Actor:	Inversiones E Y D S.A.S. – Verónica Carolina Dávila Dávila
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima – Distrito de Santa Marta – Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental
Medio de control:	Protección de los derechos e intereses colectivos
Instancia:	Primera
Tema:	Derechos al goce de un ambiente sano, su preservación, restauración del medio ambiente a favor de la comunidad, la seguridad y salubridad pública, goce del espacio público y la correcta utilización, defensa de los bienes de uso público y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente / Utilización del sector de playa para la realización de conciertos y espectáculos públicos / Decreto 3888 de 2007 / Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público

No observándose motivo de nulidad que invalide lo actuado, se decide sobre la demanda que en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrada en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 presentó la señora Verónica Carolina Dávila Dávila e Inversiones E Y D S.A.S. en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima[1] - Distrito de Santa Marta y Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental[2], con la finalidad que se protegieran los derechos colectivos de los habitantes del Barrio Bellavista, Sector Los Cocos, en la ciudad de Santa Marta, al goce de un ambiente sano, su

[1] En adelante DIMAR
[2] En adelante DADSA

preservación, restauración del medio ambiente a favor de la comunidad, la seguridad y salubridad pública, goce del espacio público y la correcta utilización, defensa de los bienes de uso público y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

I. RESUMEN DE LA DEMANDA

En síntesis, señalan las siguientes situaciones fácticas[3]:

La parte actora afirmó que las entidades demandadas han omitido el cumplimiento de la reglamentación en torna a la utilización de escenarios no habilitados legalmente como las playas, específicamente en este caso, la playa "Los Cocos", ubicada en el sector del barrio Bellavista, específicamente entre la carrera 1A a partir de la calle 23, pero específicamente a partir de la calle 25 en adelante, cuyo espacio colinda así: norte con la calle 25, sur con el río Manzanares, este con la carrera 1C y oeste con el Mar Caribe; toda vez que ese sector de playa se realizan concierto y otros eventos sin poseer las previsiones para evitar riesgos a los numerosos asistentes, quienes además, atentan contra el ecosistema límite que se encuentra en la zona costera por disposición de desechos biodegradables al lecho marino del sector, indebida y abusiva utilización del espacio público respecto de los límites o niveles de emisión de sonidos permitidos legalmente en zonas residenciales para la celebración de conciertos musicales, entre otros eventos y festejos como lo son las fiestas del mar.

Asimismo, los demandantes aseguran que el intento de integración y culturización es claramente dejado de lago con la falta de cultura de los asistentes y la desorganización existente para los conciertos y demás concentraciones masivas, prueba de ello es que no tienen consideración con el medio ambiente, pues de manera egoísta se arrojan a la playa y zona circundante, una cantidad de botellas plásticas, bolsas, colillas de cigarrillos, desechos de comida, botellas de vidrios, entre otros residuos que no son nada amigables con el medio ambiente.

También, anotó que existe una falta de señalización propicia para la contingencia y mitigación del riesgo de alto grado del que son víctimas todas las personas que participan y no logran percatarse de los peligros a los cuales se exponen los asistentes ante una eventual estampida humana, pues no existe por parte de los promotores de los eventos, la señalización y los procedimientos de evacuación que logren eludir el factor desencadenado por el pánico.

[3] Ver págs. 2-6 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

Finalmente, puntualizó que los habitantes de este sector están soportando en el tiempo las consecuencias lesivas por estos eventos de concentración masiva de espectadores, lo que va en contravía de un ambiente sano, su preservación y restauración del medio ambiente a favor de la comunidad, la seguridad y salubridad pública, goce del espacio público y la correcta utilización, defensa de los bienes de uso público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

En cuanto a las pretensiones, la parte actora solicitó[4]:

Que se protejan los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad de Santa Marta, específicamente en el barrio Bellavista, sector Los Cocos, al goce de un ambiente sano, su preservación y restauración del medio ambiente a favor de la comunidad, la seguridad y salubridad pública, goce del espacio público y la correcta utilización, defensa de los bienes de uso público y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a las entidades demandadas, abstenerse de conceder para sí mismas, particulares u otras instituciones de cualquier naturaleza, permiso alguno para la celebración de conciertos musicales, manifestaciones públicas autorizadas y otras actividades escénicas como eventos de festejos como las fiestas del mar u otros espectáculos que conlleven a la concentración masiva de personas en el sector denominado playa "Los Cocos".

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Distrito de Santa Marta[5]

La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que las mismas carecen de fundamento fáctico y jurídico que las respalden.

Propuso la excepción de improcedencia de este medio de control por perseguirse el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos, específicamente, lo señalado en la Ley 1617 de 2013 "Por la cual se expide el régimen para los distritos especiales", artículo 128 que regula la competencia en materia de playas.

Asimismo, formuló la excepción denominada carencia total de objeto del medio de control popular entratándose de actos administrativos, toda vez que esta acción no está diseñada para destruir la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos, teniendo en cuenta que le está prohibido al juez popular anular los actos y contratos administrativo que

[4] Ver pág. 7 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[5] Ver págs. 227-236 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

estén siendo cuestionados a través de este medio de control, conforme lo dispone el artículo 144 del CPACA, en concordancia con el artículo 27 del Código Civil.

Finalmente, invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que las órdenes que se persiguen con la interposición de este medio de control, se dirigen única y exclusivamente para el cumplimiento de una orden que si bien es cierto, están en cabeza del alcalde distrital, no es menos cierto que para que el alcalde pueda actuar es necesario que obtenga un concepto técnico previo de la DIMAR, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio, tal como lo dispone el artículo 128 de la Ley 1617 de 2013, razón por la cual, son esas entidades las llamadas a responder en el hipotético caso que se logre demostrar la violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos que se enuncian por el actor popular en su demanda.

2.2. DADSA[6]

El Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente – DADMA, hoy – Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA, se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que no le asiste razón a la parta actora cuando afirma que la autoridad ambiental ha actuado de manera negligente con la protección del medio ambiente en los conciertos realizados en la playa "Los Cocos" en el distrito de Santa Marta, debido a que la licencia para realizar dichos eventos es otorgada por el alcalde distrital de Santa Marta, previo concepto técnico favorable emitido por la DIMAR.

En ese orden, la autoridad ambiental manifestó que dentro de sus funciones no se encuentra la de otorgar licencias para el uso de playas, precisando que las playas marítimas son bienes de dominio público que tienen como características ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, y en virtud de ello, todas las personas pueden disfrutar de las mismas, con las restricciones propias de todo espacio público, en el sentido que su uso no perturbe a los demás, ni implique el abuso de los propios derechos, las cuales puedes ser objeto de permiso y licencias a favor de particulares previa autorización emitida por el órgano competente, es decir, la DIMAR, pues aunque si bien esa dirección no otorga una licencia propiamente dicha, es la encargada de emitir un concepto técnico indispensable para que la autoridad territorial proceda a conceder el permiso o no, tal como lo señala el artículo 128 de la Ley 1617 de 2013.

Precisó que los eventos culturales, recreativos y artísticos a los que hace alusión la parte demandante realizados en el año 2015 en el distrito de Santa Marta en la playa Los Cocos, no se han vuelto a realizar, y la autoridad

[6] Ver págs. 240-245 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

ambiental se ha caracterizado por proteger el medio ambiente y por ende los derechos ambientales de los habitantes de este distrito.

Finalmente, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, pues el DADSA no es la autoridad competente para otorgar las licencias para el uso de playas marítimas con fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos, pues esa labor se encuentra en cabeza del alcalde distrital, previo concepto favorable emanado de la DIMAR.

2.3. Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General Marítima, Capitanía de Puerto de Santa Marta[7]

La entidad advirtió que no tiene la función ni la competencia para organizar, controlar los eventos o conciertos organizados para las fiestas del mar y otros eventos que se realizan en la playa Los Cocos por parte de la alcaldía distrital de Santa Marta, ni el otorgamiento de permisos temporales para la ocupación de playas urbanas que otorga dicha entidad, por lo que no le es dable a la Dirección General Marítima, pronunciarse sobre los hechos que se exponen al carecer de competencia y funciones sobre los mismos.

Precisó que la expedición de los permisos temporales de ocupación sobre las playas y terrenos de bajamar, incorporados al perímetro urbano, están sujetos a los procedimientos administrativos dispuestos por la alcaldía distrital o municipal correspondiente, razón por la cual, las personas interesadas en tramitar esta clase de permisos, deberán dirigirse a la Secretaría de Gobierno Distrital para diligenciar el permiso o autorización a que hubiere lugar, en cumplimiento a lo establecido en las leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013.

Por último, anotó que el concepto emitido por la autoridad marítima, están circunscritos a las funciones y atribuciones establecidas en el Decreto Ley 2324 de 1984 y no sobre asuntos relacionados con actividades que involucren aglomeraciones complejas de público, la seguridad y el orden público de los eventos que pudieran ser autorizados por la autoridad distrital, al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 555 de 2017.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de competencia de la autoridad marítima frente a las pretensiones y a los presuntos derechos colectivos vulnerados y la excepción genérica.

[7] Ver págs. 264-272 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

De conformidad con lo ordenado en providencia del 8 de abril de 2022[8], los sujetos procesales presentaron sus alegatos de conclusión en los siguientes términos:

3.1. Nación, Ministerio de Defensa, DIMAR

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó que se nieguen todas las pretensiones de la demanda, además, que se declaren probadas las excepciones de mérito que fueron propuestas, teniendo en cuenta la actuación de la autoridad marítima, sus competencias y funciones atribuidas por ley y el régimen especial de los bienes de uso público costeros de la Nación[9].

3.2. DADSA

Recordó que dentro de sus funciones no se encuentra la de otorgar licencias para el uso de playas, toda vez que el permiso es otorgado por el distrito de Santa Marta, previo concepto técnico de la DIMAR.

Por otro lado, señaló que, frente a la perturbación por ruido, la cual, si es competencia de la autoridad ambiental, el DADSA afirmó que siempre ha desarrollado en el marco de su competencia control respecto a las denuncias presentadas, sin embargo, desde la fecha la presentación de esta acción popular no se han desarrollado eventos culturales y/o conciertos por lo que el objeto de la acción popular ha cesado, prueba de ellos es la respuesta dada por esta autoridad ambiental al requerimiento elevado por el despacho.

Finalmente, indicó que las presuntas circunstancias y/o situaciones que dieron origen a la presente acción popular no persisten en el tiempo pues así se pudo constatar con las respuestas dadas por las entidades convocadas, por lo cual debe decretarse la carencia actual de su objeto, razón por la cual las pretensiones no están llamadas a prosperar[10].

3.3. Actor popular

La parte demandante replicó las manifestaciones aducidas en la demanda y, además, solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda, toda vez que, con las declaraciones rendidas en el proceso, se logró establecer que, en aspectos tan fundamentales como el sonido se escuchaba con

[8] Ver PDF 47 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[9] Ver PDF 50 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[10] Ver PDF 51 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

claridad en la zona, imponiéndosele una carga a la comunidad que no estaba obligada a soportar.

Por último, anotó que se debe tener en cuenta que la situación del momento histórico para que sirva como parámetro, pues las nuevas disposiciones son evidentemente extemporáneas y claramente una forma de salir del paso de una situación que conllevó a la presente actuación y que encendió las alarmas en unas autoridades, sin embargo, si esta acción popular no se hubiera iniciado, es probable que ni disposiciones tuvieran para prevenir o solucionar los problemas que este tipo de actividades le generan a la comunidad[11].

3.4. Distrito de Santa Marta

El ente territorial manifestó que siempre se encuentra dispuesto al cumplimiento de toda la normatividad vigente en materia de eventos públicos y señaló que no se puede desconocer que las "Fiestas del Mar" es un evento que se celebra en la ciudad desde el año 1959, que nació con la idea de realizar una celebración para conmemorar el aniversario de fundación de Santa Marta, fiestas en las que se realizan competencias deportivas relacionadas con el mar, tales como la natación y el esquí.

Destacó la entidad que las Fiestas del Mar tiene tres escenarios por excelencia: las bahías de El Rodadero, Santa Marta y Taganga, donde se llevan a cabo actividades deportivas, y se realizan eventos como desfiles e comparsas y los espectáculos musicales en los que participan los artistas más populares del momento.

Añadió que, por parte de la Secretaría de Gobierno, al igual que la Secretaría de Cultura, remitieron con destino a este proceso, toda la documentación que soporta el cumplimiento de los requisitos legales en relación con la organización de eventos de afluencia masiva de público.

Así las cosas, alegó que se genera la controversia de qué prevalecerá más, si el derecho colectivo presuntamente afectado de una sola persona que promovió el medio de control de la referencia y que a la luz de los testimonios se observó que los mismos solo manifestaban inconformidad de la parte demandante, a los derechos al goce del espacio público, esparcimiento, cultural e identidad del pueblo samario.

Finalmente, invocó que, mediante certificación del 21 de febrero de 2020, la Secretaría de Planeación Distrital, certificó que la playa los cocos no está incluida o reconocida como zona residencial y según el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante Acuerdo 011 del 16 de

[11] Ver PDF 52 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

octubre de 2020, en su artículo 42 la contempla como sistema de espacio público[12].

3.5. Procurador Ambiental y Agrario del Magdalena

El Procurador Ambiental rindió concepto en los siguientes términos:

En primer lugar, afirmó que ningún bien de uso público, en este caso, la denominada playa los cocos, puede ser utilizado, menos con autorización de entes u órganos estatales, para vulnerar derechos colectivos o fundamentales de los ciudadanos y habitantes aledaños.

Anotó que las actividades agendadas para la edición No. 55 de las fiestas del mar, contemplaban la realización de conciertos, de modo que propiciaban eventos masivos y aglomeraciones que potencialmente podrían perturbar la tranquilidad ciudadana y atentar contra la salud e intimidad de las personas que habitan en colindancia a dicho bien de uso público, así como también afectar los derechos colectivos enlistados en la demanda.

Recalcó que el sector de la playa los cocos, carece de suficientes vías que faciliten una evacuación masiva e incluso que permitan la atención de urgencias a personas que lo requieran en caso de ocurrencia de alguna situación de emergencia que amenace la salud o vida de una persona en concreto, situación que puede presentarse durante la realización de un evento de asistencia multitudinaria como lo fue en dicho momento uno de los conciertos realizados por Carlos Vives.

Destacó el procurador que llama la atención que la respuesta emitida por el DADMA no da cuenta ni de la realización del concepto técnico asignado por la norma contenida en la Ley 1716/2013 a la Corporación Ambiental que este caso suple la autoridad distrital, además que tampoco hace alusión al control y vigilancia que debe tener respecto de las normas de calidad de aire y de ruido por contaminación sonora que se vulneran indubitablemente con la realización de un concierto en un bien de uso público en colindancia con zonas residenciales, pues según lo establecido en el artículo 9 tabla I, se indica un para dicho "sector B" –zonas residenciales -55db-,y para "sector C"-75db-para"áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre"(Resolución 627 de 7 de abril de 2006 MAVDT).

Así las cosas, el procurador ambiental solicitó que sean amparados los derechos colectivos enlistados en la demanda y se ordene que todo permiso que pretenda darse para la ocupación temporal de playas en el Distrito de Santa Marta garantice el ejercicio de los derechos colectivos enunciados, el cumplimiento de las normas ambientales sobre emisión de ruidos e

[12] Ver PDF 53 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

impida sean amenazados dichos derechos con la realización de la actividad que se autorice; así como también, deberá evaluarse también la infraestructura existente en el sector, las posibilidades para la atención de eventuales emergencias y evacuación.

Finalmente, solicitó que se garanticen los derechos fundamentales a la intimidad y tranquilidad de las personas que residan en cercanías al lugar habilitado para la realización de un determinado evento público[13].

3.6. Ministerio Público delegado ante este Tribunal

El Procurador 52 Judicial II para asuntos administrativos, rindió concepto dentro del asunto de la referencia, y anotó que no cabe duda que la playa los cocos es un bien de uso público y que el alcalde distrital de Santa Marta es la autoridad para otorgar permisos para ocupar dicha playa con fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos, pero tal atribución no es omnímoda, sino que está sujeta de un lado a la normatividad ambiental y de otra parte, se requiere tener previamente concepto técnico favorable de la Dimar, de la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio del Medio Ambiente, y adicionalmente se requieren las licencias que resulten pertinentes según los permisos que se vayan a autorizar.

Asegura el agente del Ministerio Público que, en efecto, los actores populares manifiestan claramente que la vulneración de derechos colectivos invocados ocurrió en el marco de la celebración de las fiestas del mar del año 2015, pero también ocurre cada año con ocasión a la celebración de dichas fiestas, razón por la que subsiste la amenaza sobre los derechos colectivos invocados por el actor popular, y de esa manera, a *prima facie* se advierte que el alcalde Distrital de Santa Marta, expidió permisos para la ocupación temporal de la playa de los cocos para el año 2015 sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que exige la norma en comento, debido a que no obtuvo concepto favorable de la Corporación Autónoma Regional, como tampoco del Ministerio de Medio Ambiente, y tampoco de la autoridad competente para la Prevención de Riesgos y Desastres.

En virtud de lo anterior, el Ministerio Público señaló que en el evento en que se sigan expidiendo los permisos para la ocupación de la playa para eventos masivos sin los conceptos previos favorables de dichas autoridades como ocurrió en el año 2015 se vería amenazada la tranquilidad ciudadana de los vecinos dela playa de los cocos, que son los actores populares, y adicionalmente se pondría en riesgo a los mismos asistentes a

[13] Ver PDF 54 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

esos eventos y finalmente el medio ambiente del bien de uso público y las mismas aguas de la bahía de Santa Marta podrían resultar contaminadas.

No obstante lo anterior, el procurador destacó que no significa prohijar la pretensión de los actores populares en el sentido de que se ordene a las autoridades distritales se abstengan de expedir permisos para la ocupación temporal de la playa de los cocos para la realización de conciertos musicales y demás eventos abiertos al público, pues ello significaría un desconocimiento del derecho que tienen los demás habitantes del Distrito de Santa Marta al uso y goce de la playa de los cocos, que es un bien de uso público y adicionalmente constituiría un vaciamiento de las competencias legales del alcalde Distrital para conceder permisos para la ocupación de las playas existentes en su jurisdicción[14].

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en primera instancia la demanda promovida por la señora Verónica Carolina Dávila Dávila e Inversiones E y D S.A.S., pues la pretensión de protección de derechos e intereses colectivos va dirigida entre otras, contra autoridades del orden nacional. Lo anterior con base en la regla contemplada actualmente - con la modificación que realizó la Ley 2080 de 2021 - en el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 y a la fecha de presentación de la demanda, en el numeral 16 *ibídem*.

4.2. Generalidades de la acción popular

La Constitución Política en su artículo 88 preceptúa que el legislador regulará las acciones populares cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de estirpe similar.

Por lo anterior, la Ley 472 de 1998 en su artículo 2 al cumplir este mandato del constituyente advirtió que las acciones populares son los medios procesales para la protección de tales derechos e intereses y las cuales se promueven con el objetivo de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

[14] Ver PDF 55 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

El artículo 9 *ibídem* prevé que este medio de control procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

El Consejo de Estado[15] al clarificar los elementos o requisitos sustanciales para que proceda la acción popular, ha establecido los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

4.3.- Problema jurídico a resolver y tesis del Tribunal

Luego de efectuadas las actuaciones procesales pertinentes[16], debe determinar la Colegiatura si conforme a la normatividad que regula la

---

[15] Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia del 30 de junio de 2017. Radicación Número: 15001-31-33-002-2013-00013-01(AP).

[16] Presentación de la demanda: 21 de julio de 2016 (pág. 21 PDF 01). El asunto fue repartido al D03 de este Tribunal a cargo de la Dra. Maribel Mendoza Jiménez, a continuación, se relacionan las actuaciones adelantadas por ese Despacho: auto admite la demanda: 13 de diciembre de 2016 (págs. 91-93 PDF 01); notificación personal al Distrito de Santa Marta, DADSA y Ministerio Público: 19 de diciembre de 2016 (pág. 96 PDF 01); auto resuelve incidente de nulidad formulado por DIMAR: 8 de noviembre de 2017 (pág. 249-253); notificación personal DIMAR: 16 de noviembre de 2017 (pág. 255 PDF 01); auto acepta renuncia de poder: 23 de enero de 2018 (pág. 296 PDF 01); auto fija fecha para celebración audiencia pacto de cumplimiento: 5 de marzo de 2018 (pág. 317 PDF 01); auto reconocer personería jurídica: 15 de marzo de 2018 (págs. 326-327 PDF 01); auto se abstiene de reconocer personería: 17 de abril de 2018 (pág. 338 PDF 01); auto fija nueva fecha para celebrar audiencia de pacto: 24 de mayo de 2018 (pág. 352 PDF 01);auto fija nueva fecha para celebrar audiencia de pacto: 18 de julio de 2018 (pág. 363 PDF 01); auto manifestación de impedimento Dra. Maribel Mendoza Jiménez: 18 de septiembre de 2018 (págs. 378-380); constancia secretarial entrega del expediente al Despacho 01 a cargo de la Dra. María Victoria Quiñones Triana: 25 de septiembre de 2018 (pág. 381 PDF 01); auto acepta impedimento: 16 de octubre de 2018 (págs. 383-385); auto ordena corregir providencia, adopta medidas de saneamiento y otras decisiones: 23 de noviembre de 2018 (págs. 397-400 PDF 01); notificación Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: 4 de diciembre de 2018 (pág. 410 PDF 01); auto resuelve medida cautelar: 27 de febrero de 2019 (págs. 415-423 PDF 01); auto fija fecha audiencia pacto de cumplimiento: 29 de marzo de 2019 (págs. 434-435 PDF 01); audiencia pacto de cumplimiento: 30 de abril de 2019 (págs. 445-447); continuación audiencia pacto de cumplimiento (págs. 468-471 PDF 01); auto fija nueva fecha para celebración audiencia de pacto de cumplimiento: 10 de junio de 2019 (pág. 489 PDF 01); continuación audiencia pacto de cumplimiento: 26 de junio de 2019 (págs. 497-500 PDF 01); auto declara ponencia derrotada: 6 de diciembre de 2019 (pág. 536 PDF 01); constancia secretarial entrega del expediente al Despacho 04 a cargo de la doctora Elsa Mireya Reyes Castellanos: 13 de diciembre de 2019 (pág. 538 PDF 01); auto imprueba sentencia pacto de cumplimiento con ponencia de la Dra. Elsa Mireya Reyes Castellanos en sala dual con el doctor Adonay Ferrari Padilla: 19 de agosto de 2020 (págs. 551-557 PDF 01); constancia secretarial devolución del expediente al Despacho 01: 2 de octubre de 2020 (pág. 570 PDF 01); auto declara impedimento por parte de la doctora María Victoria Quiñones Triana: 5 de marzo de 2021 (PDF 03); remisión de expediente al Despacho 04: 25 de marzo de 2021 (PDF 05); auto declara infundado el impedimento: 23 de junio de 2021 (PDF 07); devolución del expediente al Despacho 01: 4 de agosto de 2021 (PDF 08); auto decreta pruebas: 27 de octubre de 2021 (PDF 10); audiencia de pruebas: 17 de noviembre de 2021 (PDF 21); auto corre traslado de la información y requiere: 4 de febrero de 2022 (PDF 31); auto incorpora prueba y corre traslado de la información: 15 de marzo de 2022 (PDF 43); auto incorpora pruebas y corre traslado para alegar de conclusión: 8 de abril de 2022 (PDF 47); alegatos DIMAR: 22 de abril de 2022 (PDF 50); alegatos DADSA: 26 de abril de 2022 (PDF 51); alegatos actor popular: 26 de abril de 2022 (PDF 52); alegatos distrito de Santa Marta: 26 de abril de 2022 (PDF 53); concepto Procurador Ambiental y Agrario: 27 de abril de 2022 (PDF 54); concepto Ministerio Público: 28 de abril de 2022 (PDF 55); ingreso al Despacho para sentencia: 15 de julio de 2022 (PDF 56).

materia y los elementos probatorios recaudados, las entidades y/o autoridades demandadas dentro del trámite procesal de acuerdo a sus funciones y competencias, han vulnerado los derechos e intereses colectivos invocados por el actor popular, al otorgar permisos para la realización de eventos abiertos públicos y/o de afluencia masiva en el sector de la playa los cocos en la ciudad de Santa Marta, específicamente los que tienen que ver con la celebración de las "Fiestas del Mar" del año 2015.

Por otro lado, se deberá establecer si hay lugar a ordenar al Distrito de Santa Marta, al DADSA y a la DIMAR que adopten las medidas tendientes a acoger el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público, con el fin de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos transgredidos en el sector de la playa los cocos en la ciudad de Santa Marta.

Finalmente, se deberá determinar si es jurídicamente viable dar la orden a las autoridades Distritales abstenerse de autorizar permisos para la realización en la playa de los cocos de eventos abiertos al público en las festividades del mar en la ciudad de Santa Marta u otro tipo de espectáculos que convoquen la afluencia masiva de público en esta zona de la ciudad.

Tesis de la Sala: negar las pretensiones de la demanda, por las consideraciones que se expondrán a continuación.

4.4.- De lo probado en el proceso

Mediante Oficio No. 14201600933 MD-DIMAR-CP04, la DIMAR da respuesta a la petición presentada por el actor popular, por medio de la cual se solicitaba que se informara si para el uso de la playa los cocos durante el año 2015, concretamente a los conciertos musicales que tuvieron lugar allí, el distrito de Santa Marta solicitó y obtuvo el concepto de la autoridad marítima, para lo cual se remitió copia del concepto técnico CT 045 – CP04 – ALIT – 613 del 22 de julio de 2015[17].

En efecto, está acreditado que, mediante escrito del 10 de julio de 2015, la directora de cultura, recreación y deportes de la alcaldía distrital de Santa Marta, solicitó permiso para la celebración de la versión No. 55 de las fiestas del mar, del 29 de julio al 2 de agosto de 2015[18]. De hecho, estaba programado para el 29 de julio de 2015 en la playa los cocos el gran concierto de serenata a Santa Marta en sus 490 años y apertura de las fiestas del mar 205, con una posible asistencia de 30.000 personas[19].

Por oficio No. 14201501560 MD-DIMAR-CP04-ALITMA, la DIMAR da respuesta de favorabilidad a la directora de cultura, recreación y deportes del distrito de Santa Marta, advirtiéndole que se debían acoger las

[17] Ver págs. 70-71 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[18] Ver pág. 72 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[19] Ver pág. 73 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

recomendaciones relacionadas en el concepto técnico No. 045-CP04-ALIT-613 del 22 de julio de 2015, asimismo, le indicó que el concepto de favorabilidad para la ocupación integral de playas no representaba una autorización, sino que debía dirigirse a la Secretaría de Gobierno Distrital para gestionar el acto administrativo a que hubiere lugar en cumplimiento a lo establecido en el artículo 128 de la Ley 1617 del 2013 en su artículo 128; adicionalmente, precisó que el concepto favorable no lo eximía del cumplimiento de las normas ambientales, ni de los trámites ante otras entidades y/o autoridades para la realización de eventos, entre otras recomendaciones[20].

La Oficina para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático del distrito de Santa Marta, por oficio No. 47001-081121-181 del 8 de noviembre de 2021, indicó cuales son los requisitos y el trámite que se debe agotar para la expedición de permisos de eventos públicos, manifestando que, en uso de las competencias funcionales, cada entidad descrita en la Resolución No. 1099 del 2017, que estipula las condiciones, adicionalmente especificó que, mediante el Decreto Distrital No. 139 del 27 de junio de 2012, la Secretaría de Gobierno Distrital, es la que autoriza la presentación de espectáculos públicos que se realizan en el distrito de Santa Marta. Aclaró que son una dependencia del despacho del alcalde que no tiene la competencia legal para expedir permisos para la realización de eventos públicos y que solamente tienen a cargo la emisión de un aval o visto bueno que certifique que un evento cuenta con un plan de emergencias y contingencias acorde con la complejidad[21].

A su turno, la Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena, rindió informe de Policía Judicial No. 6849505 del 8 de noviembre de 2021, por medio del cual atendió el requerimiento realizado por este Tribunal respecto de la consulta de las denuncias por hurtos, lesiones personales, daño en bien ajeno, homicidio y cualquier delito violento contra la integridad física de las personas o en contra de la propiedad privada que se hubieren suscitado en la playa los cocos o en zonas residenciales aledañas, en las fechas cuando se han celebrado las fiestas del mar, eventos, conciertos, muestras escénicas, danzas en los últimos 10 años, donde se arrojó como resultado que se han presentado[22]:

Hurto	78
Lesiones	42
Hurto calificado	35
Daño en bien ajeno	11
Acceso carnal violento	9
Homicidio	6
Actos sexuales con menor de 14 años	5
Acceso carnal abusivo con menor de 14 años	5
Lesiones personales agravadas por las circunstancias	2

[20] Ver págs. 76-81 del PDF 01 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[21] Ver PDF 15 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[22] Ver PDF 16 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres atendió el requerimiento de este Tribunal mediante oficio No. 2021EE12542 del 12 de noviembre de 2021, manifestó que le corresponde a la alcaldía distrital de Santa Marta informar si la playa los cocos cumple con lo establecido en la Ley 1493 de 2011 y sus decretos reglamentarios para efectos de concentración masiva de espectadores con los requisitos para cualquier evento escénico, cultural o recreativo pueda o no llevarse a cabo en el lugar[23].

La DIMAR, respecto de los permisos, aprobaciones y controles que se han realizado sobre las fiestas del Mar que se han llevado a cabo en la Playa los Cocos, en los últimos diez años, señaló lo siguiente[24]:

- Resolución N° 065- CP04- ALITMA-021 del 23 de julio de 2013, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta "*Por medio de la cual se otorga permiso temporal para la para la ubicación de varios elementos de fácil remoción y la realización de unas actividades deportivas, recreativas y culturales sobre un área de playa marítima en la "Bahía de Taganga" área rural del Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena, y la realización de unas actividades náuticas sobre aguas marítimas de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en los sectores de la "Bahía de Santa Marta", el "Rodadero", la "Bahía de Taganga", y "Casa Grande", dentro de la programación para las festividades del aniversario No 488 de Santa Marta, y la versión No 53 de las Fiestas del Mar*".

- Concepto Técnico CT. N° 045-CP04-ALIT-613 del 22 de julio de 2015, suscrito por el señor Suboficial Segundo Alex Josué Mejía Henao, en calidad de Responsable Litorales y Áreas Marinas CP4 (e), por medio del cual se expide un concepto técnico de favorabilidad para llevar a cabo unas actividades deportivas, culturales y recreativas en los sectores de "Bahía de Santa Marta", "Playa los Cocos" y "Rodadero", entre otras actividades.

- Oficio N° 14201501560 MD-DIMAR-CP04-ALITMA de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por medio del cual se da respuesta a una solicitud de favorabilidad para llevar a cabo unas actividades deportivas, culturales y recreativas en los sectores de "Bahía de Santa Marta", "Playa los Cocos" y "Rodadero", entre otras actividades.

- Oficio N° 14201802359 MD-DIMAR-CP04-ALITMA de fecha 18 de julio de 2018, suscrito por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta,

[23] Ver PDF 17 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[24] Ver PDF 18 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

por medio del cual se da respuesta a una solicitud de concepto de favorabilidad – Fiestas del Mar 2018.

- Oficio N° 14201902543 MD-DIMAR-CP04-ALITMA de fecha 23 de julio de 2019, suscrito por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por medio del cual se da respuesta a una solicitud de conceptos de favorabilidad acompañamiento y visto bueno para la realización de eventos en el marco de la Fiesta del Mar 2019.

En ese orden de ideas, la capitanía de puertos, indicó con relación a cuántos operativos se han realizado para velar por la protección de la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar cuando se realizan en la playa los cocos las Fiestas del Mar y demás eventos de concurrencia masiva de espectadores, informó que la Autoridad Marítima, en aras de velar siempre por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en especial en sector de la Bahía de Santa Marta - Playa Los Cocos, de acuerdo con las funciones y atribuciones conferidas por el Decreto 5057 de 2009 en concordancia con el Decreto Ley 2324 de 1984, ha emitido las siguientes Circulares:

- Circular N° CR-20150007 del año 2015, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Fiestas del Mar –2015.

- Circular N° CR-20180018 del 17 de julio de 2018, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima –Regata "Velas Santa Marta 2018".

- Circular N° CR-20180024 del 29 de noviembre de 2018, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima – Regata OCC 2018.

- Circular N° CR-20190007 del 9 de abril de 2019, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima, Fluvial y Portuaria.

- Circular N° CR-20190016 del 6 de junio de 2019, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima, Fluvial y Portuaria para temporada de vacaciones de mitad de año.

- Circular N° CR-20190021 del 4 de julio de 2019, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se dan

Recomendaciones de Seguridad celebración fiesta de la Virgen del Carmen.

- Circular N° CR-20190026 del 15 de agosto de 2019, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad arribo buque USNS COMFORT.

- Circular N° CR-2020002 del 22 de enero de 2020, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima evento DOWNWIND SANTA MARTA.

- Circular N° CR-20200023 del 11 de diciembre de 2020, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima Fluvial y Portuaria para temporada fin de año 2020.

- Circular N° CR-20210002 del 28 de enero de 2021, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima "DOWNWIND SANTA MARTA".

- Circular N° CR-20210006 del 17 de febrero de 2021, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas y Recomendaciones para la jornada de limpieza subacuática en la bahía de Santa Marta sector Playa Los Cocos.

- Circular N° CR-20210010 del 27 de marzo de 2021, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima Fluvial y Portuaria para temporada de Semana Santa de 2021.

- Circular N° CR-20210015 del 15 de julio de 2021, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad procesión marítima de la Virgen del Carmen en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

- Circular N° CR-20210018 del 26 de agosto de 2021, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima "DOWNWIND SANTA MARTA".

- Circular N° CR-20210022 del 20 septiembre de 2021, suscrita por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por la cual se establecen Medidas de Seguridad Integral Marítima "Cmas Finswimming World Championship OPEN WATER –SANTA MARTA 2021".

La Defensa Civil Colombiana, mediante oficio No, 3497 DS-MAG.150 del 12 de noviembre de 2021, indicó que una vez verificados los archivos e información disponible, la participación del personal de voluntarios en la playa los cocos fue de 50 voluntarios en el año 2015 en el concierto que se llevó a cabo en ese lugar, y que en cuanto a las emergencias atendidas, era importante señalar que cuentan con tales estadísticas, en vista que las emergencias y atenciones fueron atendidas por el personal médico proporcionado por la Secretaría de Salud Distrital, quienes dispusieron de una carpa para las atenciones del evento[25].

El Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental – DADSA, destacó que en cuanta los controles administrativos a la contaminación ambiental que se han realizado en la playa los cocos en los últimos 10 años, revisados los archivos de la entidad, no se encontró evidencia de información vinculada a trámites de viabilidad (eventos, fiestas conmemorativas y conciertos); tampoco fue factible identificar peticiones, quejas o reclamaciones relacionadas con la celebración de las Fiestas del Mar, conciertos, eventos y muestras escénicas o culturales de concurrencia masiva de personas en la playa los cocos en los últimos 10 años; la entidad también afirmó que no encontraron permisos que hubieren otorgado para la celebración de las fiestas del mar en los últimos 10 años, entre otras manifestaciones[26].

La Secretaría de Gobierno de la alcaldía Distrital de Santa Marta allegó la Circular No. 02 del 15 de enero de 2021, por medio de la cual realiza la ruta de requisitos para permisos de bodas en la playa, también, aportó la Circular No. 008 del 15 de febrero de 2018, por medio de la cual la Secretaría de Gobierno informa el cumplimiento de compromisos para la realización de espectáculos de las artes escénicas, eventos de aglomeración masiva y actividades públicas o privadas y finalmente, remitió copia del Decreto No. 139 del 27 de junio de 2012 "*Por medio de la cual se crea la ventanilla única de registro y atención a los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, se racionalizan los trámites, requisitos y procedimientos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011 y de dictan otras disposiciones*"[27].

El Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, mediante oficio No. GS-2021-051715-/COMAN-SIJIN-3.1 del 15 de noviembre de 2015, informó las fechas en las que se celebraron fiestas del mar en los últimos 10 años así[28]:

- Año 2011: del 27 al 30 de julio
- Año 2012: no hubo fiestas del mar

[25] Ver PDF 20 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[26] Ver PDF 24 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[27] Ver PDF 25 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[28] Ver PDF 28 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

- Año 2013: del 25 al 29 de julio
- Año 2014: del 7 al 10 de agosto
- Año 2015: del 29 de julio al 2 de agosto
- Año 2016: del 28 al 31 de julio
- Año 2017: del 26 al 30 de julio
- Año 2018: del 24 al 30 de julio
- Año 2019: del 24 al 29 de julio
- Año 2020: no hubo fiestas del mar
- Año 2021: del 29 de julio al 1° de agosto

Que durante el año 2015 específicamente, se observa de la tabla aportada por la Policía que hubo 10 capturas por diferentes delitos en sectores de la calle 10 con carrera 2, la zona centro, el prado y los cocos, en este último se registraron 4 capturas. En el año 2011 se registró una captura, en el año 2013: una, 2014: cinco, 2016: dos; 2017: una; 2018: una, 2019: tres; y 2021: una.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, mediante comunicación del 15 de febrero de 2022, informó que la institución hizo acompañamiento en los eventos realizados en el sector de la playa los cocos en las fechas: 27 de septiembre de 2014, 18 de septiembre de 2015, 26 de septiembre de 2015, 31 de julio de 2016 y 20 de julio de 2019; sin embargo, anotó que en lo que se refiere a las emergencias, no contaban con registro alguno[29].

El Secretario de Planeación Distrital de Santa Marta, certificó el 21 de febrero de 2022, que la playa los cocos, al igual que todas las playas del distrito de Santa Marta, constituyen espacio público, según lo estipulado en el artículo 42 del Acuerdo 011 del 2020 y no está incluida o reconocida como zona residencial según el plan de ordenamiento territorial, aprobado mediante Acuerdo 011 del 16 de octubre de 2020[30].

4.5. Análisis del caso en concreto

La parte solicita pretende que se protejan los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad de Santa Marta, específicamente en el barrio Bellavista, sector Los Cocos, al goce de un ambiente sano, su preservación y restauración del medio ambiente a favor de la comunidad, la seguridad y salubridad pública, goce del espacio público y la correcta utilización, defensa de los bienes de uso público y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a las entidades demandadas, abstenerse de conceder para sí mismas, particulares u otras instituciones de cualquier naturaleza, permiso alguno para la celebración de

[29] Ver PDF 39 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.
[30] Ver PDF 40 del expediente electrónico judicial organizado en OneDrive.

conciertos musicales, manifestaciones públicas autorizadas y otras actividades escénicas como eventos de festejos como las fiestas del mar u otros espectáculos que conlleven a la concentración masiva de personas en el sector denominado playa "Los Cocos".

En ese sentido, encuentra la Sala que, la inconformidad de los demandantes versa sobre la ocupación de la playa los cocos para fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos.

A efectos de resolver el problema jurídico planteado en líneas anteriores, la Sala se referirá a: i) de las playas como bienes de uso público; ii) del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público, y iii) de la autoridad competente para el otorgamiento de permiso para el uso de playas para realizar eventos.

- **De las playas como bienes de uso público**

La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-566 de 1992[31], se refirió a las playas como bienes de uso público, y señaló el Alto Tribunal que la definición de los bienes del Estado destinados al uso público se encuentra en el artículo 5º de la Ley 9a de 1989 que determina que los bienes de uso público hacen parte del concepto general de espacio público. Pero este concepto no es exclusivo de estos bienes, sino que abarca además bienes particulares que, por su naturaleza, su uso o afectación están destinados a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Luego el espacio público es el género y el uso público, la especie. Aquél concepto subsume a éste.

En ese orden, la Corte destacó que el fundamento constitucional de la protección del espacio público se encuentra en el artículo 82 de la Constitución, que establece:

> *"Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.*
>
> *Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común".*

El referido artículo 5° de la Ley 9a de 1989 prevé:

> *"**Artículo 5°. Entiéndese por espacio público** el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y*

[31] Corte Constitucional. Ref.: Expediente Nro. 3848. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero

naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, naturales, religiosos, recreativos y artísticos como para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, ***los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo****".*

(Negritas fuera del texto original)

Refiere la Corte Constitucional que el citado artículo reitera el concepto que ya se encontraba contenido en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, que dice:

*"**Bienes de uso público: las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público**, por tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quiénes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo".*

(Negritas fuera del texto original)

Así pues, tanto la playa como la franja de bajamar son bienes de uso público y por lo tanto forman parte del espacio público. La definición de esas zonas la trae el mismo Decreto Ley, así:

"COSTA NACIONAL: Una zona de dos (2) kilómetros de ancho paralela a la línea de la más alta marea.

PLAYA MARITIMA: Zona de material no consolidado que se extiende desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal.

BAJAMAR: La máxima depresión de las aguas o altura mínima.

- **Del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público**

A través del Decreto 3888 del 10 de octubre de 2007, se adoptó el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conformó la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictaron otras disposiciones. Dentro de las consideraciones de este Decreto se señaló:

> *"Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia - inciso 2°- establece que son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacífica, e igualmente señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares;*
>
> *Que el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia establece como fin primordial de la Policía Nacional mantener las condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia convivan en paz;*
>
> *Que la Ley 46 de 1988 fijó, como un objetivo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de situaciones de desastre;*
>
> *Que de conformidad con la Ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional puede crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características, estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos;*
>
> *Que la Ley 181 de 1995, en su artículo 3°, determina que para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al*

conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado velará por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos; y que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son factores básicos para la formación integral de la persona;

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 919 de 1989, organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD, que tiene entre sus objetivos integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad;

Que tanto el Decreto 919 de 1989 como el Decreto 093 de 1998 determinan que deben formularse planes nacionales de emergencia y contingencia orientados a establecer y regular la actuación de las diferentes instituciones integrantes del SNPAD contribuyendo a reducir el riesgo ante situaciones antrópicas no intencionales como son los eventos de afluencia masiva de público;

Que la elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia es un programa de fortalecimiento derivado del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres;

Que corresponde a los alcaldes municipales, como primera autoridad de policía en el nivel local, dictar reglamentos secundarios o complementarios para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de policía;

Que las actividades que de manera ocasional o consuetudinaria convocan la afluencia masiva de público en edificaciones, locaciones o escenarios públicos o privados, pueden potencialmente afectar a los espectadores, al medio ambiente y a las instalaciones;

Que como un mecanismo para la coordinación de prevención y atención de emergencias, se considera conveniente que cada distrito o municipio organice un Puesto de Mando Unificado -PMU- que se define como una figura flexible, en la cual, según cada tipo de situación, se privilegia que las personas y entidades de mayor capacidad y experticia realicen sus funciones al mando de las operaciones de atención; (...)"

(Negritas y subrayado fuera del texto original)

El artículo 2° ibídem, señaló como objetivo del plan el siguiente:

*"**Artículo 2°. Objetivo**. El objetivo del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y*

realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociados sobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales existentes."

A su turno, el artículo 6° ibídem, definió evento de afluencia masiva de público así:

*"**Artículo 6°. Definición.** Para los efectos de la aplicación del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público, **adóptese la siguiente definición de evento de afluencia masiva de público**:*

Congregación planeada superior a mil (1.000) personas, reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.

***Parágrafo.** No obstante la anterior definición, los respectivos Comités Regionales o Locales podrán caracterizar como Eventos Masivos aquellos eventos inferiores a mil (1.000) personas dada la relevancia en la capacidad operativa regional o local, el tipo de evento, el aforo del escenario, la concentración del público y de las condiciones del lugar del evento principalmente, para lo cual deberá acatarse las normas contenidas en el Código Nacional de Policía sin perjuicio de las disposiciones locales que rijan sobre ese tema.*

Los artículos 7° y 16 establecen:

***Artículo 7°. Puesto de Mando Unificado, PMU**. Los Alcaldes Distritales y municipales o los Secretarios de Gobierno o del Interior, por delegación de aquellos, deberán organizar un Puesto de Mando Unificado -PMU- el cual estará conformado por los representantes y/o delegados de las siguientes entidades u organizaciones:*

a) Comité Local de Prevención y Atención de Desastres;

b) Cuerpo de Bomberos;

c) Policía Nacional;

d) Secretaría de Salud;

e) Administrador del Escenario;

f) Administración Municipal;

g) Responsable del evento;

h) Entidad prestadora del servicio médico y de primeros auxilios contratada por el organizador;

i) Empresa de vigilancia, seguridad y acomodación contratada por el organizador;

j) Las demás entidades que se consideren pertinentes de acuerdo con las características del evento."

(...)

***Artículo 16. Escenarios no permitidos**. No se permitirá la realización de eventos de afluencia masiva de público en estructuras ecológicas que cumplan una finalidad ambiental pasiva y paisajística o que sirvan como corredores verdes urbanos, como las rondas de ríos y canales y las reservas forestales, así como edificaciones declaradas monumento nacional. **El uso de las playas estará sujeto a reglamentación expedida por la respectiva administración local y/o la capitanía de puerto**."*

Así pues, anota la Corporación que en el asunto de la referencia quedó probado que en el año 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta la versión No. 55 de las fiestas del mar, del 29 de julio al 2 de agosto de 2015. De hecho, estaba programado para el 29 de julio de 2015 en la playa los cocos el gran concierto de serenata a Santa Marta en sus 490 años y apertura de las fiestas del mar 205, con una posible asistencia de 30.000 personas.

Los eventos que se tenían programados[32] en la playa los cocos para el año 2015 fueron los siguientes:

"Miércoles 29 de Julio

19:00 – Gran concierto serenata a Santa Marta en sus 490 años revista musical, apertura de las fiestas del mar 2015 con

[32] Vale la pena anotar que, la programación de las fiestas del mar 2015, fue tomada del blogspot "Voces de la Bahía" consultada en la web, por lo cual hay que destacar que las autoridades judiciales se encuentran facultadas para utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Así mismo, huelga acotar que la Ley 962 de 2005, "*por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos*", dispuso en su artículo 6° que los organismos y entidades de la Administración Pública deben hacer uso de medios tecnológicos o documentos electrónicos para atender los trámites y procedimientos de su competencia, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa, actividad que se debe regir por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad de la información. Consultar en el siguiente enlace: https://vocesdelabahia.blogspot.com/2015/07/programacion-de-las-fiestas-del-mar.html

Wisin, El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Kvrass en la ***Playa de los Cocos****.*

(...)

Jueves 30 de Julio

(...)

Viernes 31 de Julio

(...)

15:00 – Festival de música al mar: Presentación de Andrés Cabas, Charles King, Twister el Rey en la ***Playa de los cocos****.*

(...)

19:00 – Visita de las capitanas del mar al Festival de música al mar – ***Playa de los cocos****.*

(...)

22:00 – Gran concierto de patrocinador fiestas del mar ***Playa de los cocos****.*

Sábado 1 de Agosto

(...)

15:00 – Festival de juglares Vallenatos: Presentación estelar de: Felipe Peleaz, Gustavo Gutierrez, Fabian Corrales, Ivan Ovalle y El Chiche Maestre: ***Playa Los cocos****.*

(...)

Domingo 2 de Agosto

(...)

19:00 – Gran concierto de Clausura de las fiestas del mar 2015, elección de la capitana del mar 2015, cierre con artistas: Carlos vives y la provincia, Peter Manjarrez, Martina la peligrosa en la ***Playa Los Cocos****."*

(Negritas y subrayado fuera del texto original)

Que para las actividades de las fiestas del mar 2015, la DIMAR emitió concepto Técnico CT. N° 045-CP04-ALIT-613 del 22 de julio de 2015, suscrito por el señor Suboficial Segundo Alex Josué Mejía Henao, en calidad de Responsable Litorales y Áreas Marinas CP4 (e), por medio del cual se expide un concepto técnico de favorabilidad para llevar a cabo unas actividades deportivas, culturales y recreativas en los sectores de "Bahía de Santa Marta", "Playa los Cocos" y "Rodadero", entre otras actividades; y por Oficio N° 14201501560 MD-DIMAR-CP04-ALITMA de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por el señor Capitán de Puerto de Santa Marta, por medio del cual se da respuesta a una solicitud de favorabilidad para llevar a cabo unas actividades deportivas, culturales y recreativas en los

sectores de "Bahía de Santa Marta", "Playa los Cocos" y "Rodadero", entre otras actividades.

Los testigos[33] de la parte demandante, los señores Jesús María Soleno Torres (conductor), Carlos Alberto Urdaneta Campo y Jorge Luis Atencio Redondo, estos dos últimos se desempeñaron como vigilantes del Edificio Dávila, quienes concordaron en sus manifestaciones, al asegurar que para el año 2015 en el marco de la celebración de las fiestas del mar, se generó un caos, no había acceso a la zona ni en carro, ni por ningún medio, que solo hubo presencia de la Policía, pero no hubo otros organismos para garantizar toda la seguridad en el lugar, debido a la afluencia masiva de público, también alegaron que se perturbaron a los vecinos de la zona por los bajos de alta potencia. Que este caos se generó por varios días en la zona y que este tipo de espectáculos se presenciaron en dos oportunidades más en otras versiones de las fiestas del mar.

Este Tribunal anota que las fiestas del mar también se realizaron en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021, conforme la información que fue aportada por la Policía Metropolitana de Santa Marta, encontrándose que en el año 2018 se realizó el 25 de julio[34] a las 6:00 am entrenamiento deportivo en la playa los cocos; y los días 26, 27 y 28 de julio de 2019[35] se realizaron conciertos en la playa los cocos, lo cual concuerda con el dicho de los testigos, quienes afirmaron que este tipo de espectáculos se presenciaron en otras oportunidades diferentes a la del año 2015.

Ahora bien, destaca el Tribunal que, la Secretaría de Gobierno de la alcaldía Distrital de Santa Marta allegó la Circular No. 02 del 15 de enero de 2021, por medio de la cual realiza la ruta de requisitos para permisos de bodas en la playa, y también aportó la Circular No. 008 del 15 de febrero de 2018, por medio de la cual informa el cumplimiento de compromisos para la realización de espectáculos de las artes escénicas, eventos de aglomeración masiva y actividades públicas o privadas, razón por la cual, solo se exhortará a las autoridades para que cumplan con su deber de vigilancia y control dentro del ámbito de sus competencias para que no se ponga en riesgo a la población que asiste a espectáculos masivos en la playa los cocos, con la finalidad que tanto los visitantes y habitantes de Santa Marta puedan disfrutar de la celebración de las fiestas del mar u otro evento o espectáculo que se organice en la ciudad.

- **De la autoridad competente para el otorgamiento de permiso para el uso de playas para realizar espectáculos de las artes escénicas**

[33] Escuchar audiencia de pruebas celebrada el 17 de noviembre de 2021. Acta de audiencia PDF 21 y video archivo 22 del expediente electrónico organizado en OneDrive.
[34] https://vocesdelabahia.blogspot.com/2018/07/pogramacion-fiestas-del-mar-2018.html
[35] https://vocesdelabahia.blogspot.com/2019/06/programacion-fiestas-del-mar-2019.html

La Ley 1493 de 2011 "*Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones*" en su artículo 2°, dispone que el objetivo de la ley es reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas; así como democratizar la producción e innovación local, diversificar la oferta de bienes y servicios, ampliar su acceso a una mayor población, aumentar la competitividad y la generación de flujos económicos, la creación de estímulos tributarios y formas alternativas de financiación; así como garantizar las diversas manifestaciones de las artes escénicas que por sí mismas no son sostenibles pero que son fundamentales para la construcción de la base social y los procesos de identidad cultural del país.

En el artículo 3° *ibídem*, define como espectáculo de las artes escénicas, las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico. Esta definición comprende las siguientes dimensiones: 1. expresión artística y cultural; 2. reunión de personas en un determinado sitio y, 3. espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.

En este punto, vale la pena destacar que el Distrito de Santa Marta celebra las Fiestas del Mar desde el año 1959, y la entidad define este evento como un encuentro donde las principales actividades se caracterizan por ser manifestaciones de índole cultural, musical y folclórico, buscando la integración y participación de los habitantes de Santa Marta, así como la de los turistas que visitan esta ciudad costera, evento que se convierte en una oportunidad para que la ciudadanía exprese a través de las diferentes actividades folclóricas, artísticas y culturales y gastronómicas su idiosincrasia, teniendo como propósito principal el rescate de la identidad cultural, divirtiéndose sanamente y en paz[36].

Por otro lado, hay que anotar que el artículo 16 de la Ley 1493 de 2011, respecto de los requisitos que se deben cumplir para el funcionamiento de espacios culturales para realización de espectáculos públicos prevé:

> "***Artículo 16. Funcionamiento de espacios culturales para espectáculos públicos de las artes escénicas.*** *<Artículo modificado por el artículo 134 del Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los espacios culturales dedicados a la presentación y circulación de este tipo de eventos, se deberán cumplir los siguientes requisitos,*

[36] Ver considerando del Decreto No. 136 del 26 de julio de 2022 "Por medio del cual se adoptan medidas de conservación del orden público con ocasión de las Fiestas del Mar 2022 y se dictan otras disposiciones". https://www.santamarta.gov.co/sites/default/files/dec_136_de_26_jul_2022.pdf

sin que sea necesario un permiso individualizado por cada espectáculo, función o temporada:

1. Contar con un plan de contingencia para la prevención y mitigación de riesgos, según la complejidad del evento.

2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales definidas por el Decreto ley 2811 de 1974 y las demás normas aplicables sobre la materia.

3. *En el caso de edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcción y aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, se deberá contar con un concepto técnico del comportamiento estructural y funcional del escenario, en los términos y condiciones establecidas en la normatividad nacional que regula la materia: Ley 400 de 1997 y Decreto reglamentario 926 de 2010 y/o las que las modifiquen o sustituyan.*

4. Cumplir con las normas referentes a la intensidad auditiva, horario y ubicación señalados por la entidad competente del respectivo municipio o distrito.

Parágrafo 1o. *El cumplimiento de los citados requisitos podrá ser verificado por las autoridades competentes en cualquier momento, presentando el documento de delegación pertinente.*

Parágrafo 2o. *Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento para el desarrollo de las actividades culturales y económicas en los espacios culturales dedicados a la circulación de espectáculos públicos de artes escénicas, salvo lo previsto en la ley. En virtud del principio de igualdad, para la verificación de los aspectos técnicos de seguridad humana a los que haya lugar, las autoridades competentes no podrán exigir requisitos diferentes a los que exigen para otro tipo de establecimientos abiertos al público con variables generadoras de riesgo semejantes.*

Parágrafo 3o. *Lo previsto en este artículo no aplica para los parques, estadios y escenarios deportivos en los cuales ocasionalmente se realizan espectáculos públicos de las artes escénicas.*

Parágrafo 4o. *El organizador o productor de un espectáculo público de las artes escénicas deberá registrar y acreditar los requisitos de que trata este artículo, con un mínimo de menos quince días de antelación a la realización del mismo.*

Parágrafo 5o. *Término para decidir sobre el permiso. La autoridad competente contará con un término de veinte (20) días calendario para expedir o negar el permiso solicitado."*

(Negritas y subrayado fuera del texto original)

A su turno, el artículo 18 ibídem dispone:

> "***Artículo 18. Ventanilla única***. *Las capitales de departamento* ***deberán crear la ventanilla única de registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas, como mecanismo para registrar la documentación que acredite los requisitos para obtener los permisos de que trata esta ley***. *Para el trámite de dicho permiso, al mismo tiempo se dará traslado de la solicitud a todas las entidades en lo de su competencia, quienes dentro del término establecido deberán dar su concepto a la ventanilla única para que esta comunique la autorización al productor del espectáculo público de las artes escénicas.*
>
> *Los alcaldes municipales y distritales reglamentarán la ventanilla única de que trata este artículo, para lo cual dispondrán de un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El desarrollo e implementación de la ventanilla atenderá las políticas de racionalización de trámites y Gobierno en línea, establecidas en el Decreto-ley 2150 de 1995, las Leyes 790 de 2002 y 962 de 2005, el Decreto Nacional 1151 de 2008, las que las modifiquen o sustituyan, y las demás normas y lineamientos administrativos pertinentes. Si no se hubiere expedido dicha reglamentación, el despacho de la alcaldía hará las veces de ventanilla única para los efectos de lo previsto en esta ley."*

(Negritas y subrayado fuera del texto original)

Así las cosas, se observa que el Distrito de Santa Marta profirió el Decreto No. 139 del 27 de junio de 2012 "*Por medio de la cual se crea* ***la ventanilla única de registro y atención a los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas***, *se racionalizan los trámites, requisitos y procedimientos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas* ***de que trata la Ley 1493 de 2011*** *y de dictan otras disposiciones*".

Quedó demostrados que el Distrito de Santa Marta no acreditó que en la organización de las fiestas del mar en el año 2015 se hubiere cumplido con el procedimiento y la regulación sobre espectáculos públicos, toda vez que no allegó el plan de contingencia para la prevención y mitigación de riesgos, según la complejidad de este evento, que para el concierto programado en la playa los cocos, se esperaba recibir a más de 30.000 espectadores, así como tampoco las demás exigencias contenidas en el Decreto 3888 de 2007 y en la Ley 1493 de 2011.

En ese orden de ideas, la Ley 1617 de 2013 "Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales", en sus artículos 128 y 129 dispone:

*"**Artículo 128. Competencias en materia de playas**. **La atribución para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos, estará en cabeza del alcalde distrital**. Estas atribuciones se ejercerán **conforme a la normatividad ambiental y las demás normas vigentes que regulen la materia y teniendo previo concepto técnico favorable emanado por la Dimar, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio**.*

***Parágrafo.** Lo dispuesto en el presente artículo se hará sin perjuicio de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones previstas en la normatividad ambiental y demás normas vigentes sobre el particular.*

***Artículo 129. Atribuciones para su reglamentación, control y vigilancia**. De acuerdo con las políticas y regulaciones de orden superior, **las autoridades distritales tendrán atribuciones para reglamentar, dirigir y establecer los usos y actividades que podrán adelantarse en los caños, lagunas interiores, playas turísticas existentes dentro de la jurisdicción territorial**."*

(Negritas y subrayado fuera del texto original)

A partir de la norma en cita, concluye la Sala que en efecto le corresponde al alcalde distrital de Santa Marta, en este caso, otorgar los permisos en relación con la ocupación de playas, entre otros, para realizar eventos culturales, sin embargo, de manera previa debe obtenerse concepto técnico favorable de la DIMAR, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente.

Asimismo, el artículo 9 del Decreto No. 139 del 27 de junio de 2012, que versa sobre los requisitos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, y en su numeral 4° señala el concepto del Departamento Administrativo del Medio Ambiente Distrital – DADMA – hoy DADSA, para que certifique el cumplimiento de las normas referentes a la intensidad auditiva, las condiciones ambientales definidas por el Decreto Ley 2811 de 1974 y las demás normas aplicables sobre la materia.

En ese orden, encuentra esta Corporación que la alcaldía distrital de Santa Marta, a través del Decreto 376 del 4 de diciembre de 2015 "*Por medio del cual se reglamenta el uso, zonificación y horario de las playas con vocación turística del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, aptas para la realización de aprovechamiento del tiempo libre*" tampoco reglamenta los requisitos para los espectáculos de afluencia masiva de público.

Advierte este Tribunal que conforme las normas citadas, no es jurídicamente viable dar la orden a las autoridades Distritales de abstenerse de autorizar permisos para la realización en la playa de los cocos de eventos abiertos al público en las festividades del mar en la ciudad de Santa Marta u otro tipo de espectáculos que convoquen la afluencia masiva de público en esta zona de la ciudad, sin embargo, la Sala exhortará a las demandadas es que al momento de otorgar los permisos para esta realización de espectáculos, deben exigir el cumplimiento de las normas que regulan la materia dentro del ámbito de sus competencias.

4.6.- Conclusión

Conforme lo expuesto, concluye la Sala que en el asunto de la referencia hay lugar a negar las pretensiones de la demanda, porque estas se referían a lo ocurrido en el marco de la versión No. 55 de las Fiestas del Mar en el año 2015, y es una situación que ya se superó, adicionalmente, este Tribunal observa que el tema objeto de debate – los requisitos para los espectáculos de afluencia masiva de público –, está suficientemente regulado en el distrito de Santa Marta.

Así pues, anota la Corporación, que el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto se ha fundamentado, por vía jurisprudencial, en la existencia de un daño consumado o de un hecho superado. En el marco de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que estas figuras se presentan, en el primero de los casos, cuando se afectan de manera definitiva los derechos del tutelante antes de que el juez haya adoptado una decisión sobre la solicitud de amparo (por ejemplo, la muerte del accionante)[37]. En cuanto al hecho superado, el alto Tribunal ha afirmado que el mismo tiene lugar cuando, "*por la acción u omisión [...] del obligado, se supera la afectación de tal manera que 'carece' de objeto el pronunciamiento del juez. [...] En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual 'la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío'*[38]"[39].

El Consejo de Estado[40] ha adoptado idéntico criterio para evaluar si el fenómeno de carencia actual de objeto se ha presentado o no en el curso de una acción popular. La Sección Primera de esa Corporación reiteró la

---

[37] Corte Constitucional, sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[38] T-519 de 1992, M.P., José Gregorio Hernández Galindo
[39] Corte Constitucional, sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[40] Consejo De Estado Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente: Stella Conto Díaz Del Castillo Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU Actor: BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ

jurisprudencia sentada desde 2003[41], según la cual este tiene lugar ante las siguientes dos circunstancias: i) la primera de ellas, cuandoquiera que se ha superado la afectación de los derechos e intereses colectivos y no es procedente ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, por no ser ya necesario; o ii) cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir a la restitución. Cuando tales supuestos se presentan, la orden judicial sería inocua, por lo cual deben denegarse las pretensiones.

En virtud de lo anterior, aunque los testigos Jesús María Soleno Torres, Carlos Alberto Urdaneta Campo y Jorge Luis Atencio Redondo, manifestaron que para el año 2015 en el marco de la celebración de las fiestas del mar se generó un caos debido a la afluencia masiva de público, lo cual pudo causar molestia a los vecinos, también lo es, que para este momento existe una reglamentación a la que se deben ceñir las autoridades que hacen parte del Puesto de Mando Unificado.

En esas condiciones, para la Sala basta con exhortar a las citadas autoridades para que cumplan con su deber de vigilancia y control dentro del ámbito de sus competencias para que no se ponga en riesgo a la población que asiste a espectáculos masivos en la playa de los cocos, con el fin de que tanto los visitantes y habitantes de Santa Marta puedan disfrutar de la celebración de las fiestas del mar y otro espectáculo organizado en la ciudad.

4.8. Condena en costas

En el caso en concreto a juicio de la Sala no se cumplen los presupuestos necesarios para condenar en costas.

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Administrativo del Magdalena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

Primero. – Negar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de protección de los derechos intereses colectivos incoado por la señora Verónica Carolina Dávila Dávila e Inversiones E Y D S.A.S. en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima - Distrito de Santa Marta y Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, por los argumentos expuestos en esta providencia.

[41] Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de 2018, expediente 25000-23-41-000-2013-00817-01(AP), M.P. María Elizabeth García González

Segundo. – Exhortar a las autoridades demandadas para que, en el futuro, cumplan con su deber de vigilancia y control y al momento de otorgar los permisos para esta realización de espectáculos, deben exigir el cumplimiento de las normas que regulan la materia dentro del ámbito de sus competencias.

Tercero. – Sin condena en costas.

Cuarto. – Si no fuere apelada esta sentencia, ordénese el archivo del proceso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA VICTORIA QUIÑONES TRIANA
Magistrada Ponente

ADONAY FERRARI PADILLA
Magistrado

ELSA MIREYA REYES CASTELLANOS
Magistrada

GDAO